

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA
No:
Dengan
PT. LABBIOGEN ARTHA MEGA
TENTANG RUJUKAN PELAYANAN LABORATORIUM
No: B-MKT 01/001/623/VII/2024**

PERJANJIAN Rujukan Laboratorium ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Sukorejo pada **Hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17/07/2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .
2. **PT. LABBIOGEN ARTHA MEGA (LABORATORIUM KLINIK UTAMA BIOGEN)** didirikan berdasarkan Akta nomor Nomor 1 Tanggal 4 (empat) 10 (Oktober) 2012 (Dua ribu dua belas), dibuat dihadapan Notaris Nuniek Suharini, Notaris di Kabupaten Tingkat II, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-58443.AH.01.01, tertanggal 19 (Sembilan belas) 11 (November) 2012 (Dua ribu dua belas), dalam hal ini diwakili oleh **PANJI HERLAMBAH, SH** selaku Direktur oleh dan karenanya berhak menandatangani perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam bidang

Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada pasien/sampel **PIHAK PERTAMA** berupa pemeriksaan yang tidak bisa dikerjakan oleh **PIHAK PERTAMA** sehingga memerlukan bantuan **PIHAK KEDUA** dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pelayanan Rujukan Pemeriksaan Laboratorium (Khusus penunjang yang tidak tersedia di Instalasi Pelayanan Penunjang **PIHAK PERTAMA**) ;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- (1) Mengirimkan sampel yang memenuhi syarat/standar yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium sesuai standar waktu pemeriksaan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Memenuhi pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan jenis pemeriksaan dan bahan pemeriksaan yang diperiksa oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (1) Memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap kualitas mutu hasil pemeriksaan yang dibuktikan dengan;
 - a. Memiliki Surat Izin Operasional yang masih berlaku.
 - b. Memiliki sertifikat pemantapan Mutu Eksternal (PME) rutin setiap tahun.
 - c. Memiliki sertifikat akreditasi / ISO yang masih berlaku
 - d. Melampirkan izin alat dan kalibrasi dari alat medis yang digunakan
- (3) Memberikan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium sesuai standar waktu yang ditetapkan.

HAK PIHAK PERTAMA:

- (1) Mengirimkan rujukan pasien/sampel **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lengkap ke **PIHAK KEDUA**:

HAK PIHAK KEDUA:

- (1) Menerima rujukan pasien/sampel untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari

PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati

PASAL 4 MUTU

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin mutu pelayanan laboratorium yang diberikan sesuai dengan standar akreditasi laboratorium klinik;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyertakan kelengkapan dokumen pasien yang dirujuk kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa setiap Tenaga Medis atau Dokter yang praktek di Rumah Sakit Prima Husada telah memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih aktif atau berlaku;
- (4) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa setiap alat medis yang digunakan berizin dan memiliki sertifikat kalibrasi yang masih berlaku;
- (5) **PARA PIHAK** menjaga integritas dengan tidak membuat dokumen palsu untuk kepentingan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan dokumen palsu tersebut.

PASAL 5 PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Pemeriksaan yang dirujuk akan diantar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan akan dilakukan Pemeriksaan Laboratorium.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kembali pada **PIHAK PERTAMA** tentang kesiapan penerimaan rujukan;
- (3) Dalam hal rujukan pemeriksaan penunjang medis dan/atau pemeriksaan diagnostik, **PIHAK PERTAMA** menyiapkan:
 - a. Formulir permintaan pemeriksaan yang sudah dibubuhi setempel dan tanda tangan;
 - b. Bahan pemeriksaan atau spesimen apabila dilakukan pengambilan di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** membuat surat rujukan atau pindah rawat disertai dengan dokumen pemeriksaan kesehatan pasien yang telah dilaksanakan kepada pasien serta lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien atau keluarganya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dimulai sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2027.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7

BIAYA

- 1) Tarif pemeriksaan Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dikirim ke rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, adalah tarif yang berlaku secara umum di laboratorium **PIHAK KEDUA**;
- 2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan melakukan perubahan tarif pemeriksaan, maka **PIHAK PERTAMA** akan membuat surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan;
- 3) **PIHAK KEDUA** akan membuat dan mengirimkan tagihan berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan Radiologi yang dikirim dan diminta oleh **PIHAK PERTAMA** selama 1 (satu) bulan, dan dikirim selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah akhir bulan.
- 4) Kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam tagihan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - Copy Surat Pengantar dari **PIHAK PERTAMA**
 - Sampel pasien
- 5) Pembayaran tagihan dari **PIHAK KEDUA**, wajib dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 15 hari kalender setelah tagihan diterima.
- 6) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran atas tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah surat tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**. Pembayaran dengan tranfer ke rekening **PIHAK KEDUA** dengan nomor rekening dan nama Bank yang ditunjuk :

Nama Rekening : PT Labbiogen Artha Mega
Nomor Rekening : 5200 665 556
Nama Bank : BCA
- 7) Segala biaya yang timbul terhadap perjanjian kerjasama ini menggunakan tarif yang sudah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- (b) Ijin usaha atau operasional **PIHAK KEDUA** atau ijin operasional **PIHAK PERTAMA** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktek yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
- (c) Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya putusan pailit oleh Pengadilan;

- (d) Kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini atau sebagai akibat *Force Majeure*, maka dalam hal **salah satu pihak** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **Pihak tersebut** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak satunya** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (e) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim / Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian;
- (f) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, maka **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengakhiran dimaksud.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala sesuatu akibat hukum yang ditimbulkan dan terjadi adanya sengketa ketika pengakhiran kerja, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jika musyawarah tidak menemukan kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih jalur hukum di Pengadilan Negeri yang ditunjuk

PASAL 10 KORESPONDENSI

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan juga melalui telepon secara langsung dan ditujukan ke alamat sebagai berikut;

1. PIHAK PERTAMA,

Perseroan : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Perum Banjararum Selatan 3 B Rt 003 Rw 012 Banjararum Singosari
Kabupaten Malang
No Telp : 0341-458679

RS Prima Husada Malang

Bagian	Person In Charge (PIC)
Marketing	RS Prima Husada Malang Nama : Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns Telp : 0341-458679 ext 134 / 08113507164 Email : marketing@malang.rs-primahusada.com

Keuangan Penagihan	/	RS Prima Husada Malang Nama : Novi Ratnasari, SE Telp : 0341-458679 ext 134 / 085855151810 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com
Pelayanan Medis		RS Prima Husada Malang Nama : Daning Telp : (0341) 458679 ext 154 / 081131103113 Email : rs-primahusada@gmail.com

RS Prima Husada Sukorejo

Bagian	Person In Charge (PIC)
Marketing	RS Prima Husada Sukorejo Nama : Fefi Rita Indah Hati, S.Kep.,Ns. Telp : 081315574065 / 081357335016 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com
Keuangan Penagihan	/ RS Prima Husada Sukorejo Nama : Anita Fitriasari, S.E Telp : 0341-6745000 ext 158 / 085156001411 Email : keuanganrsphs@gmail.com
Pelayanan Medis	RS Prima Husada Sukorejo Nama : Nur Aini Azizah, Skep., Ns Telp : 08113031885 Email : rsprimahusadasukorejo@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Perseroan : PT. Labbiogen Artha Mega
 Alamat : Jl. Klampis Jaya No 37 D-E Surabaya
 No Telp : 031 -5914606 / 031- 5982234

Bagian	Person In Charge (PIC)
Marketing	Nama : Fonda Nissa A M, Amd.Kes Telp : 08983322158 Email : labbiogenmarketing@gmail.com
Keuangan/ Penagihan	Nama : Ester Telp : 08113007139 Email : keu.biogen@gmail.com
Pelayanan Medis	Nama : Mariska Listiarini, Amd.Kes Telp : 081330192005

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam PKS ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya PKS ini oleh salah satu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan kedua belah pihak, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu;
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*, pihak-pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian;
- (3) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* lalai atau sengaja untuk tidak melaporkan kepada pihak lainnya akan kejadian *force majeure* yang menimpanya, maka pihak yang mengalami *force majeure* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan PKS ini sampai dengan tanggal pemberitahuan dari pihak yang mengalami *force majeure* kepada pihak lainnya;
- (4) Semua kerugian yang diderita satu pihak yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya, sebatas pihak yang terkena dampak daripada *force majeure* telah berusaha sebaik-baiknya untuk terhindar dari *force majeure* dan telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (5) *Force majeure* tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi pembayaran tersebut dapat ditunda, dengan ketentuan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan, denda, pengurangan hal atau pembebasan atas kewajiban.

Pasal 12 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima dari salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:

- (1) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
- (2) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perubahan atas ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang telah dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Tiap-tiap lembar yang merupakan bagian dari perjanjian ini adalah sama, diparaf oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat atas kesepakatan bersama untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan;
- (4) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani oleh yang mewakili masing-masing pihak, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Ditandatangani di : Pasuruan
Pada Tanggal : 17 Juli 2024

**PIHAK PERTAMA, PT. DISA
PRIMA MEDIKA**

**PIHAK KEDUA,
PT. LABBIOGEN ARTHA MEGA**

Endang Susilowati
Direktur Utama

Panji Herlambang, SH
Direktur